CY20251219000002

玉山銀行
AI 影音應用授權採購合約

甲方：玉山商業銀行股份有限公司

乙方：網際智慧股份有限公司

合約期間：自西元 2025 年 12 月 22 日起至 2026 年 12 月 23 日止

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印





立合約人　玉山商業銀行股份有限公司(以下簡稱「甲方」)與網際智慧股份有限公司(以下簡稱「乙方」) 茲為甲方委託乙方授權使用其研發及營運之 AI 影音應用服務: 絕好聲創 - VoAI 聲音創造所(以下簡稱「本標的」，網址為 https://app.voai.ai)事宜，經雙方訂立本合約，同意條款如下：

第一條　本標的明細

乙方提供授權使用其研發及營運之 AI 影音應用服務: 絕好聲創 - VoAI 聲音創造所予甲方，乙方提供本標的詳細內容如附表一所列。

第二條　合約總價

本合約總價為新臺幣 150,000 元整(含稅)。

第三條　付款方式

一、 付款條件

乙方於本標的交付並經甲方驗收後，開立發票向甲方請款合約總價 100%，付款金額為新臺幣 150,000 元整(含稅)。

二、 上述價款，甲方於收到乙方出具之各階段發票後月結 30 天，以電匯或即期支票支付。

第四條　合約期間

本合約經甲乙雙方授權簽約人簽章後，自簽約日起生效至西元(下同)2026 年 12 月 23 日止。

第五條　服務保障、服務水準

一、 服務保障

(一)本合約所約定本標的之使用服務，僅限於合約期間內提供。合約期滿後，乙方不再提供本標的之使用服務。

(二)乙方應確保本標的於合約期間內可正常運作，並提供完整功能予甲方使用。如於合約期間內發生無法使用、故障或其他影響使用之情事，甲方得即時通知乙方，乙方應於雙方同意之合理期間內提供必要之技術支援與修復服務，以確保本標的功能之持續可用性。

(三)甲方應依乙方所訂定之《VoAI 聲音創造所服務使用者授權協議》(附件一)之條款及規定，始得使用乙方所提供之本標的服務。

(四)乙方應於《VoAI 聲音創造所服務使用者授權協議》變更或修改後 10 日內，檢附協議修改後之內容以書面或電子郵件通知甲方，以利甲方了解並評估是否持續使用本服務。

二、 服務水準

甲方如發現平台功能異常或無法使用，以書面或電子郵件通知乙方，乙方應於接獲通知後 24 小時內進行回應並啟動處理程序。但因不可抗力之因素者，應具文向甲方敘明原因，經甲方認可得申請延期者，不在此限。

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



第六條　驗收

一、 乙方完成開通平台帳號供甲方使用，且經甲方測試確認平台之各項功能可正常運作者，視為驗收完成。

二、 如驗收不合格者，甲方應將不合格部分告知乙方。乙方應於受告知後 5 日內確認問題，並應於雙方同意之期限內，就甲方所通知瑕疵部分完成補正，再交付甲方複驗，其因此所生之一切費用，均由乙方負擔。

第七條　人員管理

一、 (本項不適用)乙方提供之人員應具備能力規範如下表，乙方人員名單於簽約後提供，至少須含姓名、年資、經歷、職責等經甲方確認。

角色	應具備能力	備註
維護主管	須具有?年以上??經驗	需提供??認證證明
維護經辦	須具有?年以上??經驗	

二、 (本項不適用)除符合以下情形外，乙方不得任意調換人員：

(一)乙方人員離職：乙方同意於接獲人員離職之預告後通知甲方，並於通知後 5 日內提供替補人選履歷予甲方核可，甲方並得對乙方預定人員進行訪談。待甲方確認並同意替補人選後，始得更換之。

(二)除前款情形外，乙方人員如欲變更時，須於異動前 n 個月通知甲方，乙方應於 n 日內提供替補人選履歷予甲方核可，甲方並得對乙方預定人員進行訪談。待甲方確認並同意替補人選後，始得更換之。

三、 乙方人員應簽署並遵循甲方之「供應商人員保密承諾書」(如附表二)，於甲方規定工作區域作業時應遵守甲方相關規定作業。

四、 乙方及其人員應遵循甲方之資訊安全相關規定，乙方人員並應遵循及簽署「玉山銀行資訊安全須知遵守承諾書」(如附表三)，若有違反且查證屬實者，甲方得視情節輕重主張限期內更換人員、延遲付款或終止合約。

第八條　權利歸屬

□(適用於純硬體)

乙方依本合約所交付之本標的，所有權歸甲方所有，乙方保證其或第三人就本標的所含軟體部分，「永久非專屬授權」甲方及其子公司、玉山金融控股股份有限公司及其子公司使用權。

■(適用於純軟體)

□(適用於標的屬玉山型)

乙方依本合約所交付之本標的，所有權歸甲方所有，乙方保證其或第三人就本標的所含軟體部分，「永久非專屬授權」甲方及其子公司、玉山金融控股股份有限公司及其子公司使

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



用權。

■(適用於標的屬廠商或第三人型)

一、 乙方依本合約所交付之本標的平台及模型部分之著作財產權為乙方或第三人所擁有，乙方保證其或第三人就本標的，「□永久■自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 23 日；□專屬■非專屬授權」甲方及其子公司、玉山金融控股股份有限公司及其子公司使用之權利。且本授權不因合約之效力而受影響。

二、 乙方依本合約所交付之本標的生成內容部分(包含但不限於生成聲音與生成影片等)，無論其有無取得專利權、商標專用權、著作權等智慧財產權相關權利與利益均歸甲方所有，非經甲方授權，乙方不得做任何使用。

三、 乙方■有□無提供本標的平台及模型部分之版本更新，乙方提供版本更新之期間為「□永久■自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 23 日」，本標的平台及模型部分更新版本之著作財產權為乙方或第三人所擁有，乙方保證其或第三人就本標的平台及模型部分所提供之更新版本，「□永久■自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 23 日；□專屬■非專屬授權」甲方及其子公司、玉山金融控股股份有限公司及其子公司使用之權利。且本授權不因合約之效力而受影響。

□(適用於軟硬體皆有)

一、 本標的硬體部分：乙方依本合約所交付之本標的硬體部分，所有權歸甲方所有。

二、 本標的軟體部分：

□(適用於屬玉山型)

乙方依本合約所交付之本標的軟體部分，無論其有無取得專利權、商標專用權、著作權等智慧財產權，相關權利與利益均歸甲方所有。乙方並應於本標的交付完成時提供程式原始碼予甲方。

□(適用於屬廠商或第三人型)

(一)乙方依本合約所交付之本標的軟體部分之著作財產權為乙方或第三人所擁有，乙方保證其或第三人就本標的軟體部分，「□永久□自　年　月　日至　年　月　日；□專屬□非專屬授權」甲方及其子公司、玉山金融控股股份有限公司及其子公司使用、複製、修改、編輯、翻譯、改作、再發明等一切權利。且本授權不因合約之效力而受影響。

(二)乙方□有□無提供本標的軟體部分版本更新，若有，乙方提供本標的軟體部分之更新版本之期間為「□永久□自　年　月　日至　年　月　日」，本標的更新版本之著作財產權為乙方或第三人所擁有，乙方保證其或第三人就本標的所提供之更新版本，「□永久□自　年　月　日至　年　月　日；□專屬□非專屬授權」甲方及其子公司、玉山金融控股股份有限公司及其子公司使用、複製、修改、編輯、翻譯、改作、再發明等一切權利。且本授權不因合約之效力而受影響。

(三)乙方應於本標的軟體部分交付完成時提供程式原始碼予甲方。

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



第九條　權利瑕疵擔保

一、 乙方保證其本身及其人員交付甲方之本標的或任何服務項目，均無侵害他人之智慧財產權或其他權利，如有違反，乙方應自負法律責任。如甲方因使用乙方及其人員交付甲方之本標的或任何服務項目致遭第三人求償、主張權利或控告時，乙方應負責排除或解決，並應協助甲方為必要之答辯及提供相關資料，以使甲方免於被他人追訴、求償或主張任何權利，並承擔甲方遭第三人追償之損害及合理且必要的法律費用。

二、 乙方就其本身及其人員交付甲方之本標的或任何服務項目若有使用或侵害他人之智慧財產權或其他權利，甲方得要求乙方按下列方式解決，並得請求賠償因此所受之損害：

(一)修改侵害部分，使交付甲方之本標的或任何服務項目不再侵犯他人之智慧財產權或其他權利。

(二)乙方依前條權利歸屬約定內容，使甲方、玉山金融控股股份有限公司及其子(孫)公司就使用或侵害部分取得他人相同之授權，且同意除本合約約定之服務費用外，甲方無須再支付其他費用予乙方。

(三)解除全部或部分合約，乙方應返還甲方已給付之費用，甲方則不得再使用該項目。

第十條　保密義務

乙方及其人員對甲方使用乙方及其人員交付甲方之本標的或任何服務項目所產生之資訊不享有任何權益，且應對依本合約所知悉甲方之業務及顧客資料負完全保密之責(包括但不限於本合約條款、協助建置之系統資訊、甲方交付乙方之任何文件，以及由本合約所知悉甲方之相關資料)，且不得洩漏或交付第三人。上述資料均列為甲方之秘密資訊。

第十一條　誠信經營及企業社會責任條款

一、任何一方知悉有其人員收受佣金、回扣或其他不正當利益時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償，並得自應給付之合約總價中如數扣除。

二、任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除本合約。

三、合約雙方應遵守其企業社會責任政策。任何一方如涉及違反其企業社會責任政策且對社區環境及社會造成顯著影響時，他方得隨時無條件終止或解除本合約。

第十二條　合規準則

為使本合約之履行符合主管機關頒布或核備之相關法令函釋、規定，及銀行公會訂定之相關業務規章或自律公約之相關規定，甲乙雙方同意受合規準則所拘束，合規準則係本合約之一部分。

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



第十三條　損害賠償及懲罰性違約金

一、 如有以下情形，乙方應負賠償或補償責任。其範圍包括但不限於甲方受第三人求償時所支出之律師費、商譽損失及甲方另向第三人採購本標的所增加之費用等：

(一)乙方違反法律規定或本合約之約定。

(二)甲方因本合約第十四條第一、二項終止或解除本合約。

(三)乙方人員於離職後，違反本合約而利用其執行本合約時所獲之相關資訊。

二、 懲罰性違約金：(本項不適用)

(一)乙方未依雙方約定之進度交付本標的，或乙方或其人員違反本合約第七至十條、合規準則第一至五條，甲方得按次計罰合約總價之千分之一。

(二)若乙方違反合約第十一條、合規準則第六條，需給付相當於本合約總價 1 倍之懲罰性違約金予甲方。

(三)若乙方違反本合約第五條第二項，乙方每延遲 4 小時甲方得按合約總價之千分之一計罰懲罰性違約金，迄乙方依甲方要求完成維護服務為止。

(四)若乙方違反本合約第六條第二項，就瑕疵部分未於甲方要求之期限內完成補正並交付甲方複驗，乙方每延遲 1 日，甲方得按合約總價之千分之一計罰懲罰性違約金，迄乙方交付甲方複驗為止。若乙方交付甲方複驗仍不合格者，乙方並應給付合約總價之千分之一。

(五)除本合約第五條第二項、第六條第二項外，乙方未善盡履行本合約各條款之責任與義務，乙方於接獲甲方通知後 5 日內應完成更新或補正，逾期仍未改善時，每逾 1 日，甲方得按合約總價之千分之一計罰懲罰性違約金，按日計罰至完成更新、補正之日。

(六)前五款懲罰性違約金不互相影響，應分別計算。

三、 乙方如因不可抗力事由，而無法履行本合約之一部或全部時，得不計違約。

四、 乙方因本合約產生之各項賠償金額及懲罰性違約金，甲方得自應付合約價款中抵扣，不足部分乙方應於甲方書面通知後次日起算 7 日內一次支付甲方。甲方並得禁止乙方參加甲方之招標 3 年。

第十四條　合約終止或解除

一、 除本合約另有約定者外，任何一方有違反本合約義務者，他方得定相當期限，催告違約之一方履行本合約義務，如其於期限內不履行者，他方得終止或解除本合約。

二、 若有以下情形，甲方得逕自以書面通知乙方後終止或解除本合約：

(一)乙方破產、解散、重整、停止營業、公司合併、其他嚴重影響債信、主管機關勒令終止之情形。

(二)乙方未依雙方約定之進度交付本標的，或依本合約第六條第二項將瑕疵部分交付甲方複驗仍不合格者，或乙方未經甲方同意而將本合約之權利義務移轉或讓與第三人者。

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



(三)乙方或其人員違反本合約第七條第三、四項、第十條或合規準則第一條、第二條第四至七項、第三條或第六條。

(四)甲方主管機關通知須終止本合約。

(五)有其他法定終止或解除事由者。

三、 除前兩項情形外，甲方於本合約存續期間如擬提前終止本合約，得於 1 個月前以書面通知乙方終止之。

第十五條　終止或解除之效果

一、 合約效力自終止之時起消滅，但不影響合約失效前已生之權利義務。本合約終止者，若甲方有預付而未到期之合約價款，乙方應按未到期之比例退還予甲方。於乙方履行合約所生之義務前，甲方得拒絕履行自己因合約所生之一切義務。

二、 合約經解除者，乙方應負回復原狀之義務。

三、 合約經終止或解除後，所有屬於甲方之文件、設備等，乙方應於終止或解除後七日內歸還甲方，所有屬乙方之文件、設備等，乙方應於甲方通知函到七日內領回，逾期未領回者，概由甲方全權處理，甲方不負保管之責，乙方不得異議。

四、 合約經終止或解除者，不影響甲方向乙方請求損害賠償或懲罰性違約金之權利。

第十六條　條約效力

合約第七條第三、四項、第八至十、十三至十五、十九條及合規準則第一條、第二條第七項、第三、四、五條之效力，不因本合約之效力(包含但不限於終止或解除)而受影響。

第十七條　合約變更管理

一、 若甲方向乙方要求對本標的進行修改及增加功能，乙方不得拒絕訂約。

二、 甲乙雙方同意於本合約簽訂後政府相關法令(如勞基法等)有所修訂或變更或雙方有調整本合約之需求時，雙方應基於誠信原則，共同研商修訂本合約，以因應相關新法令之要求或需求之變更。

三、 若有前項情形，一方須事先以書面通知他方，並經甲乙雙方商議後以書面變更本合約。

第十八條　使用標題

本合約各條款所使用之標題僅為方便之目的，其不應影響本合約各條文之實質意義及其解釋。

第十九條　準據法與管轄法院

本合約之解釋、效力、履行及其他未盡事宜，悉依中華民國法律為準。雙方同意本合約若有發生任何爭議，應以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第二十條　完整合約

一、 本合約除經甲方和乙方合法授權之代表人以書面簽署之文件為之者外，應不可被免除、

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



轉讓、增刪、修正或修改。

二、 本合約之本合約主文、所有附件、附表及合規準則為本合約之一部分；本合約所含各種文件之內容如有不一致之處，依下列先後順序優先適用：

(一)合規準則。

(二)本合約本文。

(三)本合約合規準則外之其他附件、附表及其附錄。

第二十一條 合約收執

本合約計正本壹式貳份，經雙方用印後，由甲乙雙方各執正本壹份為憑。印花稅票由乙方處理及負擔。

甲 方： 玉山商業銀行股份有限公司

負責人： 柯尊仁

地 址： 台北市民生東路三段117號

乙 方： 網際智慧股份有限公司

代表人/負責人： 張永聲

地 址： 新北市汐止區新台五路一段75號15樓之1

西元 2025 年 12 月 22 日

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



附表一：

標的名稱: AI 影音應用服務：絕好聲創 - VoAI 聲音創造所

項次	名稱	說明	數量
1	VoAI Creator 年訂閱	Creator 方案訂閱 1 年 - 高擬真台灣口音 AI 聲音生成服務: - 提供專用帳號，登入 VoAI 聲音創造所網站 (https://app.voai.ai) 使用。服務內容如網站公告。 - 服務有效期限：12 個月(自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 23 日)	1
2	VIP 聲音模型訂製 Standard 方案	訂製 VIP 專業聲音模型(高擬真) 此模型為基於 VoAI 基底模型做微調訓練，提高聲音相似度。	2
3	AI 訓練音檔採集輔導教學	聲音模型訂製 - AI 訓練音檔採集輔導教學 1 次（可多人參加教學）	1
4	AI 虛擬人形象設計及授權	虛擬人形象設計及授權費用: 建立 2 個虛擬人形象。	2
5	AI 虛擬人短影音生成	AI 虛擬人短影音生成服務 - 120 分鐘錄影，有效期限為 12 個月(自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 23 日)。	1

訂製 VIP 專業聲音模型：係基於乙方原有 VoAI 聲音基底模型與甲方聲音語料整合訓練之成果。甲方需搭配本標的所使用之平台使用該成果；若甲方未來不再採購本標的之平台，或甲方未採購 VoAI 語音生成服務落地版本，乙方僅保留該成果 3 個月，逾期將銷毀之。

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



附表二：極機密資訊-含個人資料

供應商人員保密承諾書 V2.2

今因參與玉山銀行與網際智慧股份有限公司間之「AI 影音應用服務: 絕好聲創 - VoAI 聲音創造所」(以下簡稱服務)，為信守資料保密義務，茲承諾遵守以下事項：

一、 於服務進行期間，因業務需要知悉或接觸關於 貴行顧客之一切資料及本服務進行之各事項內容(以下簡稱機密資料)，非經 貴行書面同意或授權，不得為自己或第三人之利益或為協助本服務進行以外之其他目的使用、揭露、公開或散佈，亦不得以影印、複製、重製、販賣、轉讓、授權使用或其他任何形式移轉、交付機密資料予任何第三人。

於服務進行期間，立書人未繼續參與服務者，就機密資料仍負有保密義務，並應將所持有之機密資料全部返還予玉山銀行，亦不得以直接或間接、有償或無償、或其他方式揭露予第三人。

二、 立書人承諾僅於本服務職務工作範圍、甲方同意之工作場域內使用機密資料，並應以善良管理人之注意義務妥善保管機密資料，包括但不限於將機密資料置於安全隱密場所或有上鎖之抽屜、檔案室等。

三、 立書人之保密義務，於本服務結束或完成後、立書人不參與本服務之工作時或立書人離職後，均仍繼續有效。

四、 因服務之進行而持有機密資料文件之正本、影本或以其他形式存在者，於服務完成後，應全部交予 貴行或依 貴行指定之方式處理；若服務因故不進行時亦同。

五、 違反本承諾書事項，致造成 貴行或第三人損害者，立書人同意無條件負擔全部責任，包括因此所致 貴行或第三人涉訟，所須支付之一切費用及賠償。於第三人對 貴行提出請求、訴訟，經 貴行以書面通知立書人提供相關資料，立書人應合作提供，絕無異議。

六、 立書人之資料保密義務除依本承諾書之事項外，並應遵守個人資料保護法、個人資料保護法施

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



行細則、銀行法、金融控股公司法、營業秘密法及其他中華民國法令之規定。

此致

玉山銀行

立書人/所屬公司	立書人親簽	身分證統一編號	簽署日期(西元)
羅大偉/網際智慧股份有限公司	羅大偉	A126529332	2025/12/16
晁旭光/網際智慧股份有限公司	晁旭光	T120310928	2025/12/16
袁執中/網際智慧股份有限公司	袁執中	E123007093	2025年12月16日
林幼婕/網際智慧股份有限公司	林幼婕	A227381918	2025年12月16日

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



附表三：玉山銀行資訊安全須知遵守承諾書

玉山銀行資訊安全須知遵守承諾書

立書人皆詳閱相關資訊安全須知，並承諾遵守以下玉山銀行資訊安全須知事項：

一、 應遵守本行門禁規定，如有配發「訪客證」或「工作證」應佩掛於身上。

二、 進出本行，須事先聯繫本行同仁，且須由本行同仁陪同。(取得門禁授權之委外夥伴則依各單位相關規範辦理)

三、 應依約定時間直接到指定工作區域，禁止到其他辦公區域逗留。

四、 非本行許可之設備不得連接本行內部網路。

五、 不得透過自攜裝置(例：手機個人熱點)，將本行設備連接網際網路。

六、 進行本行系統或設備操作時，須由本行同仁陪同。(各單位若有其他相關規範，則依其辦理)

七、 若有使用資訊資產(包括但不限於資料、資訊、電腦系統、服務、軟硬體設備等)及帳號權限需求，須向本行同仁提出申請，且善盡保管責任，不得任意交由非作業相關人員使用。

八、 不得以未授權(非法)或破解之軟體、硬體執行與本行相關之作業。

九、 執行本行相關作業之資訊設備應具資訊安全防護措施(例：合法防毒軟體)，須定期檢視並更新版本，以防止及偵測惡意碼或未經授權行動碼的植入。

十、 須保證交付之應用系統或設備無惡意程式碼、後門及其他資安漏洞，且未於其上做任何不正常之行為，若無法交付原始程式碼，上線前應檢附所提供之應用系統符合系統安全檢測的證明，且檢測工具之產品及版本應事先提供予本行確認其有效性。

十一、進行資料處理與傳輸時，應依據本行之資訊紀錄管理原則辦理。如涉及個人資料，應遵守「個人資料保護法」及本行關於個人資料蒐集處理利用之相關要求，不得對外透漏、任意複製或攜出本行業務資料及顧客資料。若屬機密或極機密資訊，應以加密方式傳送。

十二、禁止拍照、攝影或從事不當影像複製、畫面擷取之行為。

十三、服務結束或終止時，須歸還屬本行之所有資訊資產(例：文件、設備)，並將本行業務資料及顧客資料予以移除或銷毀。

十四、應注意電子郵件使用安全，勿開啟來路不明信件，信件內容若含附件或連結，應先確認正當性或連線目的後再開啟，避免遭受社交工程攻擊。

十五、其他未盡事宜，依本行相關作業規定辦理。

十六、資訊資產分級之管理原則應依據本行之資訊紀錄管理原則辦理。

此致

玉山銀行

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



合約名稱：玉山銀行 AI 影音應用授權採購合約	
簽署日期：2025/12/16	
立書人所屬公司	立書人親簽
網際智慧股份有限公司	

本文件著作權屬玉山銀行所有，未經許可不准引用或翻印



合規準則

一、 資安承諾

(一) 乙方應盡善良管理人之注意義務保護其所取得或使用甲方之資訊資產(包括但不限於資料、資訊、電腦系統、服務、軟硬體設備等)及帳號權限，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞。

(二) 乙方及其人員所知悉或持有甲方經適當標示「機密」或相類似之文字或圖示，或甲方於揭露之同時表示其所揭露之內容屬機密，或其他經雙方當事人約定之方式通知乙方為機密之資訊資產或其他秘密，應遵循甲方資訊資產存取、傳輸安全管控之規定及資訊紀錄管理原則，依機密等級進行處理及傳輸，並僅得於甲方授權範圍內使用。

(三) 乙方指派人員之工作分派應考量並設計適當之職能分工制度，職務責任範圍應予區分，以避免甲方資訊資產、乙方提供之產品或服務遭未授權修改或誤用，乙方並同意甲方於必要時得實地查核其制度，並依甲方之改善意見進行改善。

(四) 乙方人員進行甲方系統或設備操作時，須由甲方人員陪同。

(五) 乙方若有使用甲方資訊資產及帳號權限之需求，須向甲方提出申請，且善盡保管責任，不得任意交由非作業相關人員使用。

(六) 乙方應接受甲方對其執行本合約之人員完成資訊安全教育訓練，或提供其自行對於執行本合約之人員完成資訊安全教育訓練之相關紀錄等證明文件。

(七) 乙方及其人員或乙方提供之產品或服務若有發生安全事件、安全弱點及違反安全與程序之虞，或存有資安漏洞或有重大異常

事件發生時，應立即向甲方進行通報並採取合理之因應措施。

(八) 乙方履行本合約應符合資通安全管理法、資通安全管理法施行細則、金融機構資通安全防護基準、金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範與資訊安全相關法令法規及ISO/IEC 27001或CNS 27001之國際標準要求，並指定專人負責督導及辦理各項資訊安全要求事項。

(九) 乙方提供之產品或服務如屬資訊系統，乙方需確保交付之應用系統或軟硬體無惡意程式碼、後門及其他資安漏洞，且未於其上做任何不正常之行為。甲方保留資訊安全相關查核之權利。

(十) 乙方提供之產品或服務如屬應用系統開發維護，乙方除應遵守前項規定外，並應交付測試報告，其中應包含功能測試及錯誤控制、流程測試、邊界值測試等系統相關之安全性測試，且需交付原始程式碼，若無法交付原始程式碼，上線前應檢附所提供之應用系統符合系統安全檢測的證明。

(十一) 乙方提供之產品或服務如含物聯網設備或與物聯網設備有關，則乙方另須遵守下列規範：

1. 乙方交付之物聯網設備應具備安全性更新機制及身分驗證機制之功能，設備需有密碼設定之功能，密碼可輸入之位數不得少於六位數，除阿拉伯數字外，亦應包含大小寫英文字母或符號之輸入功能。
2. 乙方應提供物聯網設備弱點修補及更新之服務，經一方發現設備存在弱點，且為無法修補或更新者，乙方須配合甲方規劃設備之汰換，若為乙方發現應儘速通知甲方。
3. 乙方保證交付之物聯網設備符合相關法令規範及甲方所要求之

規範，甲方得隨時對該設備進行評估及測試，倘經查未符合交付時法令之規範或甲方所要求之規範，乙方須無條件配合更換，甲方無須再支付其他費用予乙方。

(十二) 甲方保有對乙方稽核之權利(包含但不限於定期審查乙方服務之品質)，乙方並應依甲方所提之修正事項進行改善。若乙方發生可能影響受託業務之資通安全事件時，甲方、金融監督管理委員會及中央銀行，或其指定之人得隨時要求乙方提供辦理受託業務之相關資訊，包括但不限於資通安全控管機制及相關系統之查核報告，及對乙方進行實地查核。

(十三) 乙方提供之產品或服務如與核心資通系統或第一類電腦系統，或本合約總價新臺幣壹仟萬元(含稅)以上之第二類或第三類電腦系統相關者，乙方同意甲方得視需要自行辦理或委託獨立第三方執行資訊安全訪視作業，或要求乙方提供公正第三方之驗證報告，乙方並應依甲方所提之修正事項進行改善。

(十四) 合約期間內、合約完成或其他原因而終止或解除時，甲方得隨時要求乙方返還、移交、刪除或銷毀甲方之資訊資產及帳號權限，甲方並得進行監督及確認。

(十五) 若有本標的或服務需移轉至其他受委託機構或移回甲方之情形，乙方應檢具遷移及資料處理計畫(包含應遵循之資安要求事項)予甲方並經甲方書面同意後始得辦理，乙方於執行遷移計畫時應確保服務不中斷。

二、 服務管理

(一) 為履行本合約，乙方應提供適任人員，甲方如認乙方提供之人員有不適任之情形(包括但不限於能力不符合需求、有不法行

為，或違反甲方工作規定、違反合約者)，甲方得於具體說明該人員不適任之原因後，要求乙方更換之，乙方不得拒絕。

(二) 乙方應確保乙方人員配合甲方門禁、安全管制措施、相關工作規則及依傳染病防治法、災害防救法等各項相關規定及法令，包括但不限於依法即時通報及甲方配合主管機關命令所為之適當措施。

(三) 乙方於合約期間內，不得任意指派無經驗之人員至甲方執行合約所約定之服務，如因此造成損毀，或致甲方產生任何損害，乙方應負一切賠償及補償責任。

(四) 乙方應訂定相關員工工作準則，包括聘僱人員之管理、晉用、考核及處分等情事，以確保聘僱人員任用之品質，如發現聘僱人員有不適任或不法情事者，應予以解聘或為相關處分，以維護本合約作業品質。

(五) 乙方對外不得以甲方名義辦理受託處理事情，亦不得進行不實廣告或於辦理貸款行銷作業時向顧客收取任何費用。

(六) 乙方應就法定傳染病或災害等訂定相關緊急應變措施，就本合約如有重大異常或缺失、履行不能、履行困難或履行困難之虞者，應立即通知甲方。

(七) 乙方應確保乙方及其人員履行本合約不得違反法令強制或禁止規定、公共秩序及善良風俗，對經營、管理及顧客權益，不得有不利之影響，並應確保其遵循並配合甲方遵守銀行法、洗錢防制法、個人資料保護法、消費者保護法、主管機關頒布之法令、甲方所屬公會訂定之相關業務規章、自律公約、甲方之相關規定及其他相關法令規定。

三、 金融機構委外規範

甲方委託乙方履行本合約內容涉及「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法之作業委外」或「資通系統委外相關規範」者，則乙方需遵守下列規範：

(一) 乙方應依甲方監督訂定之標準作業程序，執行顧客權益保障、風險管理、內部控制及內部稽核制度。

(二) 乙方應建立內部控制機制，並須定期與不定期進行內部考核，以查核其所聘僱人員就本合約之執行是否符合各項作業流程，並留存紀錄以供查核，乙方並同意甲方於必要時得實地查核其內部控制機制，並依甲方之改善意見進行改善。

(三) 顧客爭端解決機制：

1. 甲乙雙方均應設置申訴案件專責處理單位及專線電話，並指定專人負責處理顧客申訴案件。
2. 甲、乙任一方於接獲申訴案件時，應第一時間通知他方並立即調閱相關紀錄，確認作業是否有誤；任一方對申訴案件處理作業流程均應確實紀錄存檔備查。
3. 甲乙雙方對申訴案件，應盡速處理。乙方處理完畢後，除將處理結果告知顧客外，並同時以書面副知甲方。上開處理時間以不超過三個營業日為原則。
4. 甲方因處理顧客申訴案件，要求乙方提供作業紀錄等相關資料時，乙方應盡速提供。

(四) 乙方就本合約範圍，同意甲方、主管機關及中央銀行或其指定之人得取得相關資料或報告，及進行金融檢查或查核，或得命令其於限期內提供相關資料或報告。

(五) 乙方不得將因本合約所知悉、取得之甲方業務及資訊資產儲存於自有或第三人之雲端平台、系統及應用服務；如因履行本合約所需，應經甲方預先以書面同意並符合金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法第19條第6款及相關規範始得為之，且甲方並保有指定資料處理及儲存地之權利；倘經甲方書面同意者，乙方擬變更之傳輸內容、儲存平台等作業方式，乙方未經甲方之書面同意，亦不得任意變更。

(六) 乙方如為雲端服務業者，乙方同意遵守「金融機構運用新興科技作業規範」、主管機關就雲端服務所頒布或核備之相關法令函釋及規定，及甲方依法所屬公會訂定之相關業務規章或自律公約，包括但不限於：

1. 甲方、主管機關及中央銀行或其指定之人得取得乙方履行本合約作業之相關資訊，包括甲方顧客資料及相關系統之查核報告，及實地查核之權。
2. 甲方得視需要委託專業之第三人輔助查核或監督其作業。
3. 甲方對依本合約所提資料保有完整所有權，除指定之作業外，乙方無存取甲方顧客資料之權限，並不得為本合約範圍外之利用。
4. 乙方應具備完善之資通安全管理措施，並符合雲端相關國際標準要求如ISO/IEC 27017 雲端服務資訊安全管理、ISO/IEC 27018 雲端服務個人資料保護或CSA Star等，且應符合甲方之相關內部規範。
5. 乙方非經甲方同意不得向第三方揭露任何甲方之資料。
6. 若甲方因乙方發生重大違約或違反法令之事由而終止本合約，

乙方應負擔服務終止之資料處理責任。

(七) 乙方如有違反金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法或其他法令之情形時，甲方得逕行終止本合約、要求乙方限期改善，或暫停本合約直至乙方改善為止。

(八) 本合約內容涉及委託至境外處理者，乙方同意遵守以下規範:

1. 甲方之顧客資料僅限由乙方之獲授權人員於受託事項範圍內使用及處理。
2. 甲方之顧客資料應與乙方及其處理他機構之資料有明確區隔。
3. 甲方及主管機關得及時取得乙方履行本合約作業之相關資訊，包括甲方顧客資料。
4. 本合約內容涉及重大性消費金融業務資訊系統委託至境外處理者，若有該系統需移轉至其他受委託機構或移回甲方之情形，乙方應檢具系統之遷移及資料處理計畫予甲方並經甲方書面同意後始得辦理，乙方於執行遷移計畫時應確保服務不中斷。

四、 乙方資格擔保

乙方提供之產品或服務倘涉及原廠軟體之授權或後續維護者，乙方保證其為合法且被原廠認定持續有效之經銷、代理、維護或符合資格之廠商，並應確保原廠維護準則或規範不與本合約牴觸，甲方並得要求乙方提供相關佐證。倘乙方違反前述約定，乙方應無條件負責處理，倘有因此致甲方產生任何損害或額外支出之費用，並應賠償或支付之。

五、 個人資料保護

(一) 乙方及其人員，關於個人資料蒐集、處理或利用之地區、對象、類別、特定目的及期間，不得超出甲方委託之範圍。乙方

如認甲方之指示有違反個人資料保護法及相關法令之情事，應立即通知甲方。

(二) 乙方及其人員，為防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏所採取技術上及組織上之必要措施，其標準不得低於個人資料保護法及其相關法令之規定。

(三) 乙方發現其自身或人員違反個人資料保護法及相關法令時，應於發現後6小時內立即通知甲方違反情形及所採行之補救措施。

(四) 乙方應確實遵循個人資料保護法及相關法令規定，並確保僅授權者可存取資料，及保留資料使用稽核軌跡與追蹤資料使用狀況。

(五) 甲方為確認乙方及其人員確實遵循個人資料保護法及相關法令，得對乙方進行定期查核及臨時查核，乙方應儘速提供詳實之完整資料或配合為必要之行為，不得以任何理由拒絕、並依甲方查核完畢後所提之修正事項進行改善。

(六) 委託關係終止或解除時，乙方應確保其自身及其履行輔助人應返還履行本合約取得之個人資料載體，及刪除以儲存方式而持有之個人資料，包含所有備份之檔案，並出具切結書或相關證明。

(七) 本合約內容涉及生物特徵資料蒐集、處理及利用者，乙方同意遵守個人資料保護法、相關法令規定、甲方個資管理機制及下列規範：

1. 針對直接驗證生物特徵技術，應符合甲方要求之錯誤接受率及錯誤拒絕率之標準，若不符合甲方要求時，應建立補償措施；

針對間接驗證生物特徵技術，若不符合甲方要求時，應建立補償措施。

2. 應確保生物特徵資料於傳輸過程中之訊息隱密性、完整性、不可重複性及來源辨識性，相關控管應符合「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」及相關法令規定。

六、 複委託管理

(一) 乙方應自行辦理受託事項，非經甲方預先以書面同意，並由雙方簽署「複委託同意書」，不得將本合約之履行複委託，前開複委託同意書內容應至少包含複委託之範圍與對象，及複委託受託者應具備之資訊安全措施；經甲方同意之複委託受託者，乙方未經甲方之書面同意，亦不得任意變更，違反時，乙方就其變更後第三人之行為，與就自己之行為，負同一責任。

(二) 如甲方同意乙方複委託予再受託者，乙方與再受託者應訂定書面合約，合約中應針對複委託情形，訂明複委託之範圍、限制或條件並應依「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」第十條第二項規定辦理；倘複委託之內容涉及雲端服務業者所提供之雲端服務者，乙方應確保再受託之雲端服務業者同意遵守「金融機構運用新興科技作業規範」及主管機關就雲端服務所頒布或核備之相關法令函釋及規定，包括但不限於：

1. 甲方、主管機關及中央銀行或其指定之人能取得再受託之雲端服務業者執行複委託作業之相關資訊，包括甲方顧客資料及相關系統之查核報告，及實地查核之權。
2. 甲方得視需要委託專業之第三人輔助查核或監督其作業。

3. 甲方對其複委託內容資料保有完整所有權，除指定之作業外，再受託之雲端服務業者無存取甲方顧客資料之權限，並不得為複委託範圍外之利用。

(三) 複委託廠商須遵循甲方之相關規範，且甲方保有稽核之權利，若有違反則依合約要求，限期更換廠商、延遲付款或終止合約。

(四) 複委託廠商非經甲方預先以書面同意，不得將複委託合約轉包。其有違反者，甲方有權要求乙方更換複委託廠商，乙方並應就該轉包之第三人之行為，與就自己之行為，負同一責任。

(五) 複委託廠商如履約施作、供應或提供產品或服務草率、品質不良，經通知未於期限內改善、更換，或改善、更換後仍不合規定者，甲方得隨時要求乙方撤換複委託廠商。

(六) 乙方同意若複委託廠商就本合約複委託部分未依約履行，或乙方與複委託廠商之合約與本合約有衝突，致甲方未取得本合約之權利或受有損害者，乙方應負一切責任及費用。乙方同意就複委託廠商之行為，與就自己之行為，負同一責任。